

Aula 01

E-books Estratégicos - SEFAZ-GO

Autor:

Coordenação Pedagógica

15 de Julho de 2025



E-BOOK

100 QUESTÕES INÉDITAS

**DE LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA ESTADUAL**

SEFAZ GO



Olá, pessoal!

É com imensa satisfação que apresentamos o e-book de 100 Questões Inéditas de Legislação Tributária Estadual para o concurso da SEFAZ-GO!

Como, ao longo de sua preparação, é fundamental que vocês resolvam diversas questões de concursos passados, sabemos que este material será de grande utilidade. Nosso objetivo é proporcionar mais uma valiosa ferramenta de estudo para deixá-los mais perto de sua aprovação.

Aproveitem muito este material! Bons estudos!

Equipe Estratégia Concursos



SUMÁRIO

LEI Nº 11.651/1991 - INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4
LEI Nº 11.651/1991 - INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - ICMS	8
LEI Nº 11.651/1991 - INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - IPVA	19
LEI Nº 11.651/1991 - INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - ITCD	27
LEI Nº 16.469/2009 - REGULA O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO EM GOIÁS	34
LEI COMPLEMENTAR Nº 104/2013 - INSTITUI O CÓDIGO DE DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE NO ESTADO DE GOIÁS.	48
DECRETO Nº 4.852/1997, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 11.651/1991 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS – RCTE/GO	64



LEI Nº 11.651/1991 - INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

1. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A Contribuição de Melhoria - CM tem como fato gerador a execução de obras privadas de que decorram benefícios a proprietários de imóveis.

Comentários:

“A Contribuição de Melhoria - CM tem como fato gerador a execução de obras **privadas** de que decorram benefícios a proprietários de imóveis.”

O Artigo 118 estabelece que a Contribuição de Melhoria (CM) tem como fato gerador a execução de obras públicas que resultem em benefícios para os proprietários de imóveis. Esse tipo de contribuição é cobrado em decorrência de melhorias realizadas pelo poder público que valorizam os imóveis da região beneficiada. Assim, a execução de obras públicas que tragam benefícios diretos aos proprietários de imóveis, como a pavimentação de ruas, instalação de redes de esgoto, ou construção de praças, por exemplo, pode desencadear a cobrança da Contribuição de Melhoria, que visa repassar parte do benefício obtido para os proprietários que foram valorizados por essas melhorias públicas.

“Art. 118. A Contribuição de Melhoria - CM tem como fato gerador a execução de obras públicas de que decorram benefícios a proprietários de imóveis.”

Gabarito: errado.



2. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Para fixação da Contribuição de Melhoria devida, adotar-se-á como critério o benefício resultante da obra, calculado por meio de rateio, proporcional, de seu custo total ou parcial, em relação às respectivas áreas de influência.

Comentários:

Perfeito. O Artigo 119 estabelece que, para determinar a Contribuição de Melhoria devida, o critério adotado será o benefício resultante da obra pública realizada. Esse benefício é calculado por meio de um rateio proporcional do custo total ou parcial da obra em relação às áreas de influência correspondentes. Em outras palavras, a contribuição a ser paga pelos proprietários de imóveis beneficiados pelas obras públicas será calculada com base no benefício que cada um desses proprietários recebe em decorrência das melhorias realizadas, levando em consideração a extensão da área de influência da obra e a valorização proporcionada aos imóveis nessa região específica. Esse método de cálculo proporcional busca garantir que a contribuição exigida seja justa e proporcional aos benefícios individuais recebidos por cada proprietário em decorrência das melhorias públicas realizadas.

“Art. 119. Para fixação da Contribuição de Melhoria devida adotar-se-á como critério o benefício resultante da obra, calculado através de rateio, proporcional, do seu custo total ou parcial, em relação às respectivas áreas de influência.”

Gabarito: correto.



3. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O valor total a ser arrecadado, a título de Contribuição de Melhoria, em hipótese alguma poderá ser superior ao custo da obra.

Comentários:

Perfeito. O parágrafo 3º estipula que o valor total a ser arrecadado sob a forma de Contribuição de Melhoria não pode, em nenhuma circunstância, exceder o custo total da obra pública realizada. Isso significa que a quantia arrecadada por meio dessa contribuição não pode ultrapassar os gastos efetivos incorridos na execução da obra que gerou os benefícios aos proprietários de imóveis. Essa limitação é estabelecida para garantir que a cobrança da Contribuição de Melhoria seja estritamente vinculada ao custo real da obra e aos benefícios proporcionados, evitando a cobrança de valores excessivos que ultrapassem o investimento público feito na infraestrutura em questão. Essa restrição visa assegurar a razoabilidade e a proporcionalidade na cobrança da Contribuição de Melhoria, protegendo os contribuintes contra exigências financeiras abusivas.

“Art. 119. Para fixação da Contribuição de Melhoria devida adotar-se-á como critério o benefício resultante da obra, calculado através de rateio, proporcional, do seu custo total ou parcial, em relação às respectivas áreas de influência.

§ 3º O valor total a ser arrecadado, a título de Contribuição de Melhoria, em hipótese alguma poderá ser superior ao custo da obra.”

Gabarito: correto.

4. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Contribuinte da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular de domínio útil, o possuidor, a qualquer título, dos imóveis situados nas áreas discriminadas no respectivo Edital.

Comentários:

Perfeito. O Artigo 121 define que o contribuinte da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, de qualquer forma, dos imóveis localizados nas áreas especificadas no edital correspondente.



Isso significa que aqueles que possuem propriedade, domínio útil ou posse de imóveis nas áreas determinadas no edital estão sujeitos ao pagamento da Contribuição de Melhoria decorrente das obras públicas que beneficiaram essas regiões. Portanto, a responsabilidade pelo pagamento da contribuição recai sobre os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores dos imóveis situados nas áreas beneficiadas pelas melhorias públicas, conforme indicado no edital de cobrança.

“Art. 121. Contribuinte da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular de domínio útil, o possuidor, a qualquer título, dos imóveis situados nas áreas discriminadas no respectivo Edital.”

Gabarito: correto.

5. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O atraso no pagamento de qualquer parcela da Contribuição de Melhoria sujeitará o infrator ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o valor do tributo devido.

Comentários:

Perfeito. O Artigo 121 define que o contribuinte da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, de qualquer forma, dos imóveis localizados nas áreas especificadas no edital correspondente. Isso significa que aqueles que possuem propriedade, domínio útil ou posse de imóveis nas áreas determinadas no edital estão sujeitos ao pagamento da Contribuição de Melhoria decorrente das obras públicas que beneficiaram essas regiões. Portanto, a responsabilidade pelo pagamento da contribuição recai sobre os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores dos imóveis situados nas áreas beneficiadas pelas melhorias públicas, conforme indicado no edital de cobrança.

“Art. 125. O atraso no pagamento de qualquer parcela da Contribuição de Melhoria sujeitará o infrator ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) calculada sobre o valor do tributo devido.”

Gabarito: correto.



LEI Nº 11.651/1991 - INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - ICMS

6. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O ICMS não incide sobre o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em bares, restaurantes e estabelecimentos similares.

Comentários:

“O ICMS ~~não incide~~ sobre o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em bares, restaurantes e estabelecimentos similares.”

O inciso II do Artigo 11 estabelece que o imposto incide sobre o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Isso significa que o imposto é aplicado sobre as transações comerciais que envolvem a venda de alimentos, bebidas e outros produtos em locais como bares, restaurantes e estabelecimentos semelhantes.

Essa disposição indica que os estabelecimentos que fornecem alimentação e bebidas estão sujeitos ao pagamento de impostos sobre as vendas realizadas nesses locais. O imposto aplicado pode variar dependendo da legislação fiscal do país ou região específica, e sua cobrança tem como objetivo gerar receita para o governo a partir das atividades comerciais realizadas por esses estabelecimentos.

“Art. 11. O imposto incide sobre:

II - fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;”

Gabarito: errado.



7. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O ICMS incide sobre as prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza.

Comentários:

Perfeito. O inciso V do Artigo 11 estabelece que o imposto incide sobre as prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, incluindo atividades como geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza.

Isso significa que o imposto é aplicado sobre serviços de comunicação que são realizados de forma onerosa, ou seja, mediante pagamento, e que abrangem diversas atividades relacionadas à transmissão e recepção de informações por diversos meios, como telefonia, internet, televisão, rádio, entre outros.

“Art. 11. O imposto incide sobre:

V - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.”

Gabarito: correto.

8. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Artigo 13 estabelece que o fato gerador do imposto ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. Isso significa que o imposto é devido no exato instante em que a mercadoria deixa as instalações do estabelecimento do contribuinte, seja para ser vendida, transferida ou utilizada de alguma forma que configure uma saída do local de origem.



Esse momento é crucial porque marca o início da circulação da mercadoria para outros destinos, seja para venda a terceiros, exportação, entre outras possibilidades. A saída da mercadoria do estabelecimento é considerada um evento que desencadeia a obrigação tributária, portanto o imposto torna-se devido nesse exato momento. Cabe ressaltar que, em 2023, houve alteração quanto à transferência para outros estabelecimentos do mesmo titular, ainda que para outros Estados. Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados.

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento:

I - da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte;”

Gabarito: correto.

9. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por bares, restaurantes e estabelecimentos similares.

Comentários:

Perfeito. O inciso II do Artigo 13 estabelece que o fato gerador do imposto ocorre no momento do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Isso significa que a obrigação tributária surge no exato momento em que esses estabelecimentos disponibilizam alimentos, bebidas ou outras mercadorias para consumo pelos clientes.

Dessa forma, o imposto passa a ser devido quando os bares, restaurantes e estabelecimentos similares fornecem produtos como refeições, bebidas ou outros itens aos consumidores. Esse momento de fornecimento é crucial, pois é quando se configura a operação comercial e a transferência de mercadorias para os clientes, gerando a obrigação de recolher o imposto devido sobre essas transações.

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento:

II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por bares, restaurantes e estabelecimentos similares;”

Gabarito: correto.



10. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Ocorre o fato gerador do ICMS, no momento da entrada no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, sujeita ao regime de antecipação do imposto, com ou sem encerramento da tributação.

Comentários:

Perfeito. O inciso XIII do Artigo 13 estabelece que o fato gerador do imposto ocorre no momento da entrada, no território goiano, de mercadoria proveniente de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, e que está sujeita ao regime de antecipação do imposto, com ou sem encerramento da tributação. Essa disposição indica que o imposto se torna devido no instante em que a mercadoria entra no território de Goiás, vinda de outro Estado brasileiro, do Distrito Federal ou do exterior. Isso é válido mesmo que a mercadoria esteja sendo transferida entre estabelecimentos, independentemente de a tributação sobre essa mercadoria estar ou não encerrada.

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento:

XIII - da entrada, no território goiano, de mercadoria oriunda de outro Estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência, sujeita ao regime de antecipação do imposto, com ou sem encerramento da tributação.”

Gabarito: correto.

11. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Nas prestações onerosas de serviços de comunicação, quando o serviço for prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS quando do fornecimento desses instrumentos ao adquirente.

Comentários:

Perfeito. O § 1º descreve uma situação específica relacionada às prestações onerosas de serviços de comunicação. Ele estabelece que, nos casos em que o serviço de comunicação é prestado mediante pagamento em ficha,



cartão ou dispositivos similares, o fato gerador do imposto é considerado ocorrido no momento em que esses instrumentos de pagamento são fornecidos ao adquirente.

Isso significa que, nesse cenário particular em que o pagamento pelos serviços de comunicação é realizado por meio de fichas, cartões ou meios semelhantes, a ocorrência do fato gerador do imposto não está vinculada à utilização desses meios de pagamento no serviço em si, mas, sim, no momento em que esses instrumentos de pagamento são entregues ao cliente.

“Art. 13. Ocorre o fato gerador do imposto, no momento:

§ 1º Nas prestações onerosas de serviços de comunicação, quando o serviço for prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao adquirente.”

Gabarito: correto.

12. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Na falta do valor da prestação, a base de cálculo do ICMS é o maior preço do serviço, no local da prestação.

Comentários:

“Na falta do valor da prestação, a base de cálculo do ICMS é o **maior preço do serviço, no local da prestação.**”

O Artigo 18 trata da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em situações em que não há um valor específico para a prestação de serviços. De acordo com esse artigo, quando não há um valor definido para a prestação de serviços, a base de cálculo do imposto é determinada pelo preço corrente do serviço no local onde a prestação é realizada.

Essa regra é estabelecida para garantir que, na ausência de um valor preciso para a prestação de serviços sujeitos ao ICMS, o imposto seja calculado com base no preço usualmente praticado para aquele tipo de serviço na região em que ele é prestado. Isso ajuda a assegurar uma tributação justa e adequada, refletindo os valores de mercado e os padrões comerciais locais.

“Art. 18. Na falta do valor da prestação, a base de cálculo do imposto é o preço corrente do serviço, no local da prestação.”

Gabarito: errado.



13. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Integra a base de cálculo do ICMS o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

Comentários:

“**Integra** a base de cálculo do ICMS o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.”

O inciso I do Artigo 21 estabelece que não deve ser incluído na base de cálculo do imposto (provavelmente o ICMS) o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) quando a operação, realizada entre contribuintes e relacionada a produtos destinados à industrialização ou comercialização, constituir o fato gerador de ambos os impostos.

Isso significa que, em uma situação em que uma operação envolve a circulação de produtos entre contribuintes e essa operação é considerada como fato gerador tanto do ICMS quanto do IPI, o montante do IPI não deve ser considerado na base de cálculo do ICMS.

“Art. 21. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do:

I - Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos”.

Gabarito: errado.



14. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio fixada para o cálculo do imposto de importação, com acréscimo posterior se houver variação dessa taxa até o pagamento efetivo do preço.

Comentários:

“O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio fixada para o cálculo do imposto de importação, **com acréscimo posterior** se houver variação dessa taxa até o pagamento efetivo do preço.”

O Artigo 24 estabelece que o preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio fixada para o cálculo do imposto de importação. Essa conversão deve ser feita sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, mesmo que haja variação na taxa de câmbio até o momento do pagamento efetivo do preço.

Essa regra visa garantir que a conversão do preço de importação em moeda estrangeira para a moeda nacional seja feita de forma estável e previsível, utilizando a mesma taxa de câmbio usada para calcular o imposto de importação. Mesmo que haja flutuações na taxa de câmbio entre o momento da determinação do preço em moeda estrangeira e o pagamento efetivo, não haverá ajustes posteriores no valor convertido para a moeda nacional.

“Art. 24. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio fixada para o cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação dessa taxa até o pagamento efetivo do preço.”

Gabarito: errado.



15. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A base de cálculo, para fim de substituição tributária, será, em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Artigo 26 estabelece como será calculada a base de cálculo para fins de substituição tributária. Em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, a base de cálculo será o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído.

Isso significa que, no contexto da substituição tributária, em que um contribuinte é responsável por recolher o imposto não apenas sobre suas próprias operações, mas também sobre as operações de terceiros, a base de cálculo será o valor da operação ou prestação que o contribuinte substituído efetivamente pratica.

“Art. 26. A base de cálculo, para fim de substituição tributária, será:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;”

Gabarito: correto.

16. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A alíquota do ICMS é de 12% (doze por cento), nas operações e prestações interestaduais.

Comentários:

Perfeito. O inciso IV do Artigo 27 trata das alíquotas do imposto em relação às operações e prestações interestaduais. Especificamente, ele estabelece que a alíquota é de 12% (doze por cento) para essas operações e prestações que ocorrem entre diferentes estados, ou seja, aquelas que envolvem a circulação de mercadorias ou a prestação de serviços entre contribuintes localizados em estados diferentes.



Essa alíquota de 12% para operações e prestações interestaduais é uma das formas de tributação utilizadas para garantir a arrecadação do imposto sobre essas transações que cruzam as fronteiras estaduais. Ela é aplicada como parte do sistema de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no Brasil, onde as alíquotas podem variar de acordo com a origem e destino das operações.

“Art. 27. As alíquotas do imposto são:

IV - 12% (doze por cento), nas operações e prestações interestaduais;”

Gabarito: correto.

17. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Para os efeitos do Código, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde pessoas naturais ou jurídicas exercem suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias.

Comentários:

Perfeito. O Artigo 28 define o conceito de "estabelecimento" dentro do contexto normativo ao especificar que se trata do local, seja ele privado ou público, construído ou não, próprio ou de terceiros, onde pessoas físicas ou jurídicas exercem suas atividades de forma temporária ou permanente e onde mercadorias podem estar armazenadas. Essa definição ampla abrange variados espaços onde atividades comerciais são conduzidas, sendo fundamental para determinar obrigações fiscais e tributárias, bem como para estabelecer critérios de tributação relacionados ao ICMS e outras legislações fiscais que requerem a identificação clara dos locais de operação comercial.

“Art. 28. Para os efeitos deste Código, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde pessoas naturais ou jurídicas exercem suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias.”

Gabarito: correto.



18. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos da mesma pessoa natural ou jurídica.

Comentários:

Perfeito. O Artigo 30 estabelece que todos os estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica são responsáveis pelo crédito tributário. Isso significa que, quando se trata de obrigações fiscais e tributárias, cada estabelecimento de uma mesma pessoa (seja ela física ou jurídica) é considerado solidariamente responsável pelo cumprimento dessas obrigações tributárias. Dessa forma, se um estabelecimento não cumprir suas obrigações fiscais, os demais estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa serão igualmente responsáveis pelo crédito tributário, garantindo que a arrecadação dos tributos seja assegurada e que a fiscalização seja aplicada de forma abrangente a todos os estabelecimentos relacionados.

“Art. 30. Respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos da mesma pessoa natural ou jurídica.”

Gabarito: correto.

19. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Local da operação é o do estabelecimento em que se encontrar a mercadoria ou bem no momento da ocorrência do fato gerador do ICMS.

Comentários:

Perfeito. O Artigo 32 estipula que o local da operação é determinado pelo estabelecimento onde a mercadoria ou bem se encontra no momento em que ocorre o fato gerador do imposto. Isso significa que, para efeitos de tributação, o local onde a operação é considerada como tendo ocorrido é o estabelecimento onde a mercadoria ou bem está fisicamente situado no exato momento em que se configura o evento que desencadeia a obrigação tributária. Essa definição do local da operação é crucial para determinar a competência tributária e aplicar a



alíquota CORRETA do imposto que incidirá sobre a transação, assegurando que a tributação seja feita de acordo com a localização física dos bens ou mercadorias envolvidos no momento-chave da operação tributável.

“Art. 32. Local da operação é o do estabelecimento em que se encontrar a mercadoria ou bem no momento da ocorrência do fato gerador do imposto.”

Gabarito: correto.

20. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O ICMS não incide sobre as operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial.

Comentários:

Perfeito. A alínea c do Artigo 37 estabelece uma das situações em que o imposto não incide, especificamente em relação a operações com ouro. Nesse caso, o imposto não será aplicado quando o ouro for definido por lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Isso significa que, se o ouro em questão for classificado legalmente como um ativo financeiro ou um instrumento cambial, a operação envolvendo esse ouro estará isenta do imposto em questão. Essa isenção visa, em parte, a facilitar e promover transações que envolvam ouro enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial, reconhecendo sua importância e função específica dentro do sistema financeiro e econômico.

“Art. 37. O imposto não incide sobre:

I - operações:

c) com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;”

Gabarito: correto.



LEI Nº 11.651/1991 - INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - IPVA

21. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquático ou terrestre, quaisquer que sejam suas espécies, exceto quando o proprietário seja domiciliado no exterior.

Comentários:

“O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquático ou terrestre, quaisquer que sejam suas espécies, ~~exceto quando o proprietário seja domiciliado no exterior.~~”

O Artigo 90 do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece que o IPVA incide sobre a propriedade de veículos automotores aéreos, aquáticos ou terrestres, independentemente de suas categorias, mesmo que o proprietário esteja domiciliado no exterior.

Essa disposição significa que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é devido no Estado de Goiás pelos proprietários de veículos, sejam eles aéreos, aquáticos ou terrestres, independentemente de onde estejam domiciliados, inclusive no exterior. O IPVA é um imposto estadual que incide anualmente sobre a propriedade de veículos automotores, sendo uma fonte de arrecadação importante para o estado.

“Art. 90. O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquático ou terrestre, quaisquer que sejam as suas espécies, ainda que o proprietário seja domiciliado no exterior.”

Gabarito: errado.



22. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Ocorre o fato gerador do IPVA na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Artigo 91 do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ocorre na data da primeira aquisição de um veículo novo por um consumidor final.

Isso significa que o momento em que o IPVA se torna devido é quando um veículo novo é adquirido pela primeira vez por um consumidor final, ou seja, quando o veículo é comprado por alguém que não irá revendê-lo, mas, sim, utilizá-lo para seu próprio uso. Nesse momento da aquisição do veículo zero-quilômetro, o imposto passa a incidir sobre a propriedade desse veículo.

“Art. 91. Ocorre o fato gerador do IPVA:

I - na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final”.

Gabarito: correto.

23. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Ocorre o fato gerador do IPVA na data da incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador.

Comentários:

Perfeito. O inciso III do Artigo 91 do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ocorre na data da incorporação de um veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador.



Essa disposição significa que o momento em que o IPVA se torna devido é quando um veículo é incorporado ao ativo permanente de entidades como fabricantes, revendedores ou importadores. Isso ocorre quando o veículo deixa de ser considerado um estoque para venda e passa a fazer parte do ativo fixo dessas empresas.

“Art. 91. Ocorre o fato gerador do IPVA:

III - na data da incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador”.

Gabarito: correto.

24. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Ocorre o fato gerador do IPVA no dia 1º de janeiro de cada ano, em relação a veículo adquirido em exercício anterior.

Comentários:

Perfeito. O inciso V do Artigo 91 do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano em relação a veículos adquiridos em exercícios anteriores.

Isso significa que, para veículos que tenham sido adquiridos em anos anteriores, o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia do ano seguinte, ou seja, no dia 1º de janeiro de cada ano. Nesse momento, o imposto é devido em relação a esses veículos, independentemente da data de aquisição, e deve ser pago conforme as regras e prazos estabelecidos pela legislação tributária do Estado de Goiás.

“Art. 91. Ocorre o fato gerador do IPVA:

V - no dia 1º de janeiro de cada ano, em relação a veículo adquirido em exercício anterior.”

Gabarito: correto.



25. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A base de cálculo do IPVA é o valor constante do documento fiscal relativo à aquisição, acrescido do valor de opcional e acessório e das demais despesas relativas à operação, quando se tratar da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Artigo 92 do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) da seguinte forma:

Para a primeira aquisição do veículo novo por um consumidor final, a base de cálculo é o valor que consta no documento fiscal relativo à compra do veículo. Esse valor é acrescido do valor de opcionais e acessórios adicionais e das demais despesas relacionadas à operação de aquisição do veículo.

Em resumo, a base de cálculo do IPVA para um veículo novo adquirido pelo consumidor final é o valor total registrado no documento fiscal da compra, somado aos valores dos opcionais e acessórios adicionais, bem como às despesas adicionais relacionadas à operação de aquisição do veículo. Essa definição da base de cálculo é fundamental para determinar o montante do imposto devido sobre a propriedade desse veículo específico.

“Art. 92. A base de cálculo do IPVA é:

I - o valor constante do documento fiscal relativo à aquisição, acrescido do valor de opcional e acessório e das demais despesas relativas à operação, quando se tratar da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final”.

Gabarito: correto.



26. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A base de cálculo do IPVA é o somatório dos valores constantes de documento fiscal relativo à aquisição de parte e peça e a serviço prestado, quando se tratar de veículo montado pelo próprio consumidor ou por conta e ordem deste, não podendo o somatório ser inferior ao valor médio de mercado.

Comentários:

Perfeito. O inciso IV do Artigo 92 do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) da seguinte forma:

Para veículos que foram montados pelo próprio consumidor ou por conta e ordem deste, a base de cálculo do IPVA é o somatório dos valores constantes nos documentos fiscais relativos à aquisição de partes, peças e serviços prestados para a montagem do veículo. Esse somatório não pode ser inferior ao valor médio de mercado do veículo montado.

Essa regra se aplica a situações em que o veículo é montado de forma personalizada pelo próprio consumidor ou por terceiros em seu nome. Nesses casos, a base de cálculo do IPVA é determinada pelo total dos valores registrados nos documentos fiscais que comprovam a aquisição das partes, peças e serviços utilizados na montagem do veículo, desde que esse total não seja inferior ao valor médio de mercado do veículo já montado. Essa medida visa assegurar que a tributação do IPVA seja feita com base em valores adequados e condizentes com o mercado.

“Art. 92. A base de cálculo do IPVA é:

IV - o somatório dos valores constantes de documento fiscal relativo à aquisição de parte e peça e a serviço prestado, quando se tratar de veículo montado pelo próprio consumidor ou por conta e ordem deste, não podendo o somatório ser inferior ao valor médio de mercado”.

Gabarito: correto.



27. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A alíquota do IPVA é de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga, isolada ou conjuntamente.

Comentários:

“A alíquota do IPVA é ~~de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento)~~ para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga, isolada ou conjuntamente.”

O inciso I do Artigo 93 do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece a alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) da seguinte forma:

A alíquota é de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) para ônibus, micro-ônibus, caminhões, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga, seja de forma isolada ou conjunta.

Essa alíquota específica é aplicada a veículos como ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos aéreos e aquáticos que são utilizados para transporte coletivo de passageiros e de carga. A definição de uma alíquota diferenciada para esses tipos de veículos pode refletir a importância do transporte público e de cargas para a economia e a mobilidade da região, além de ser uma forma de estabelecer uma tributação proporcional ao tipo de atividade desempenhada por esses veículos.

“Art. 93. As alíquotas do IPVA são:

I - 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga, isolada ou conjuntamente;”

Gabarito: errado.



28. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A alíquota do IPVA é de 2% (dois por cento) para motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cv.

Comentários:

“A alíquota do IPVA é ~~de 2% (dois por cento)~~ para motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cv.”

O inciso II do Artigo 93 do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece a alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) da seguinte forma:

A alíquota é de 3% (três por cento) para motocicletas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, motonetas e automóveis de passeio com potência de até 100 cv.

Essa alíquota de 3% é aplicada a veículos como motocicletas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, motonetas e automóveis de passeio com uma potência de até 100 cv. A definição de uma alíquota específica para esse grupo de veículos pode refletir diferentes critérios, como o tipo de veículo, sua potência e uso, sendo uma forma de estabelecer uma tributação proporcional a essas características.

“Art. 93. As alíquotas do IPVA são:

II - 3% (três por cento) para motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100cv;”

Gabarito: errado.

29. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É isento do IPVA o veículo destinado exclusivamente ao socorro e transporte de ferido ou doente.

Comentários:

Perfeito. O inciso III do Artigo 94 do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece uma isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para a propriedade de veículos destinados exclusivamente ao socorro e transporte de feridos ou doentes.



Essa isenção significa que veículos utilizados unicamente para o socorro e transporte de feridos ou doentes estão dispensados do pagamento do IPVA no estado de Goiás. Essa medida visa beneficiar veículos que desempenham um papel essencial no auxílio e na prestação de serviços de emergência e saúde.

“Art. 94. É isenta do IPVA a propriedade dos seguintes veículos:

III - destinado exclusivamente ao socorro e transporte de ferido ou doente;”

Gabarito: correto.

30. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O Chefe do Poder Executivo pode reduzir a base de cálculo em até 50% (cinquenta por cento) para o automóvel de passeio com potência até 1000 cc.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Artigo 94-A do Código Tributário do Estado de Goiás estabelece que o Chefe do Poder Executivo tem a prerrogativa de reduzir a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em até 50% (cinquenta por cento) para os seguintes veículos:

- Automóveis de passeio com potência de até 1000 cc.

Essa disposição confere ao Chefe do Poder Executivo a autoridade para diminuir a base de cálculo do IPVA em até metade do valor para automóveis de passeio com uma potência de até 1000 cc. Essa redução pode ser estabelecida mediante regulamentação específica, que irá definir os critérios, limites e condições para a aplicação dessa redução.

“Art. 94-A. O Chefe do Poder Executivo pode reduzir a base de cálculo em até 50% (cinquenta por cento), na forma, limites e condições que estabelecer, para os seguintes veículos:

I - automóvel de passeio com potência até 1000cc”.

Gabarito: correto.



LEI Nº 11.651/1991 - INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS - ITCD

31. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por sucessão legítima ou testamentária, exceto na sucessão provisória.

Comentários:

“O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por sucessão legítima ou testamentária, **exceto na sucessão provisória.**”

O inciso I do Artigo 72 trata do Imposto sobre a Transmissão "*Causa Mortis*" e Doação (ITCD), que incide sobre a transmissão de bens ou direitos por sucessão legítima ou testamentária, incluindo na sucessão provisória.

Isso significa que o ITCD é um imposto aplicado sobre a transferência de bens ou direitos que ocorre em decorrência do falecimento de uma pessoa, seja por disposição legal (sucessão legítima) ou por vontade expressa em testamento (sucessão testamentária), assim como em casos de sucessão provisória, que é aquela que ocorre em situações especiais, como, por exemplo, quando o herdeiro renuncia à herança.

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por:

I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória”.

Gabarito: errado.



32. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível.

Comentários:

Perfeito. O parágrafo 1º estabelece que, no Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação (ITCD), ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários, mesmo que o bem ou direito transmitido seja indivisível.

Isso significa que, no contexto do ITCD, cada herdeiro, legatário, donatário ou usufrutuário envolvido em uma transmissão de bens ou direitos é considerado um fato gerador distinto para efeitos de tributação. Mesmo que o bem ou direito transmitido seja indivisível, ou seja, não possa ser dividido em partes distintas, cada destinatário é tratado como um fato gerador separado para efeitos de incidência do imposto.

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por:

§ 1º Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível.”

Gabarito: correto.

33. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Considera-se excedente de quinhão o valor atribuído ao herdeiro, superior à fração ideal à qual faz jus, e excedente de meação o valor atribuído ao meeiro, cônjuge ou companheiro, superior à fração ideal à qual fazem jus.

Comentários:

Perfeito. No parágrafo 6º, é estabelecido que, no contexto do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação (ITCD), considera-se "excedente de quinhão" o valor atribuído a um herdeiro que seja superior à fração ideal a que ele tem direito. Da mesma forma, é considerado "excedente de meação" o valor atribuído a um meeiro, cônjuge ou companheiro, que seja superior à fração ideal a que têm direito.



Em termos práticos, essa definição visa estabelecer que, se um herdeiro recebe uma parcela maior do que a que lhe é legalmente destinada, esse valor excedente é considerado como "excedente de quinhão". Da mesma forma, se um meeiro ou cônjuge recebe uma parte maior do que sua fração ideal, o valor adicional é denominado "excedente de meação".

“Art. 72. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por:

§ 6º Considera-se excedente de quinhão, o valor atribuído ao herdeiro, superior à fração ideal a qual faz jus e, excedente de meação, o valor atribuído ao meeiro, cônjuge ou companheiro, superior à fração ideal a qual fazem jus.”

Gabarito: correto.

34. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Caracteriza-se doação a transmissão onerosa da propriedade ou a instituição onerosa de direito real, em favor de pessoa que não comprove o pagamento por meio de recursos próprios.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Artigo 72-A estabelece critérios para caracterizar uma transação como doação para efeitos de tributação, especialmente no contexto do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação (ITCD). De acordo com esse inciso, caracteriza-se como doação o seguinte:

- A transmissão onerosa da propriedade ou a instituição onerosa de direito real em favor de uma pessoa que não comprove o pagamento por meio de recursos próprios.

Essa definição indica que a transmissão de propriedade ou a criação de um direito real de forma onerosa (ou seja, com contraprestação, seja em dinheiro ou em outro bem) é considerada uma doação se a pessoa que recebe a propriedade ou o direito real não puder comprovar que o pagamento foi feito com recursos próprios.

“Art. 72-A. Caracteriza-se doação:

I - a transmissão onerosa da propriedade ou a instituição onerosa de direito real, em favor de pessoa que não comprove o pagamento por meio de recursos próprios;”

Gabarito: correto.



35. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Caracteriza-se doação a integralização ou aumento de capital social por pessoa que não comprove que o fez por meio de recursos próprios.

Comentários:

Perfeito. O inciso IV do Artigo 72-A trata de uma situação específica que caracteriza uma doação para efeitos de tributação, especialmente no contexto do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação (ITCD). De acordo com esse inciso, caracteriza-se como doação o seguinte:

- A integralização ou aumento de capital social por uma pessoa que não comprove que tenha realizado essa ação por meio de recursos próprios.

Isso significa que, quando uma pessoa realiza a integralização ou aumento do capital social de uma empresa, mas não consegue comprovar que fez isso com seus próprios recursos, essa ação é tratada como uma doação para fins de tributação.

“Art. 72-A. Caracteriza-se doação:

IV - a integralização ou aumento de capital social por pessoa que não comprove que o fez por meio de recursos próprios”.

Gabarito: correto.

36. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Ocorre o fato gerador do ITCD na transmissão *causa mortis*, na data da abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória.

Comentários:

Perfeito. A alínea "a" do Inciso I do Artigo 74 estabelece o momento em que ocorre o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação (ITCD) em relação à transmissão por morte. De acordo com essa disposição, o fato gerador do ITCD ocorre na data da abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo nos casos de sucessão provisória.



Isso significa que o imposto é devido no momento em que se inicia a sucessão legal ou testamentária, independentemente de ser uma sucessão definitiva ou provisória. A abertura da sucessão marca o momento em que os herdeiros são chamados a suceder o falecido e é nesse ponto que o ITCD se torna devido sobre a transmissão dos bens e direitos herdados.

“Art. 74. Ocorre o fato gerador do ITCD:

I - na transmissão *causa mortis*, na data da:

a) abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso de sucessão provisória”.

Gabarito: correto.

37. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O pagamento do imposto devido na renúncia de herança, de legado ou de doação, não exclui a incidência verificada na sucessão *causa mortis* ou doação anterior, a que está sujeito o renunciante, respondendo por seu pagamento aquele a quem passar o bem a pertencer.

Comentários:

Perfeito. O Artigo 75 estabelece que o pagamento do imposto devido na renúncia de herança, legado ou doação não exclui a incidência do imposto que tenha ocorrido em uma sucessão anterior por *causa mortis* ou doação, ao qual o renunciante esteja sujeito.

Isso significa que, se alguém renunciar a uma herança, legado ou doação e houver um imposto devido nessa renúncia, isso não elimina a obrigação de pagar o imposto que eventualmente já tenha sido devido em uma transmissão anterior por morte ou doação da qual o renunciante tenha participado.

“Art. 75. O pagamento do imposto devido na renúncia de herança, de legado ou de doação, não exclui a incidência verificada na sucessão *causa mortis* ou doação anterior, a que está sujeito o renunciante, respondendo pelo seu pagamento aquele a quem passar o bem a pertencer.”

Gabarito: correto.



38. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Haverá nova incidência do ITCD quando as partes resolverem a retratação do contrato que já houver sido lavrado e transcrito, relativamente à transmissão onerosa.

Comentários:

“Haverá nova incidência do ITCD quando as partes resolverem a retratação do contrato que já houver sido lavrado e transcrito, relativamente à **transmissão onerosa**.”

O Artigo 76 estabelece que haverá uma nova incidência do imposto sobre a transmissão de bens (como heranças, doações, entre outros) em casos em que as partes decidirem retratar um contrato que já tenha sido formalizado e registrado, desde que essa transmissão seja não onerosa, ou seja, sem custo ou contrapartida financeira. Isso significa que, se um contrato de transmissão não onerosa de bens tiver sido lavrado e transcrito, e posteriormente as partes decidirem desfazer esse contrato por meio de retratação, uma nova incidência do imposto será aplicada quando essa transmissão for realizada novamente.

“Art. 76. Haverá nova incidência do imposto quando as partes resolverem a retratação do contrato que já houver sido lavrado e transcrito, relativamente a transmissão não onerosa.”

Gabarito: errado.

39. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou do direito transmitido por *causa mortis* ou por doação, expresso em moeda nacional ou internacional na data da declaração.

Comentários:

“A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou do direito transmitido por *causa mortis* ou por doação, expresso em moeda nacional ou **internacional** na data da declaração.”



O Artigo 77 estabelece que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão "*Causa Mortis*" e Doação (ITCD) é o valor de mercado do bem ou do direito transmitido por morte ou por doação, expresso em moeda nacional na data da declaração.

Isso significa que o imposto é calculado com base no valor de mercado do bem ou direito transmitido, considerando o preço que esses bens ou direitos alcançariam em uma transação de compra e venda no momento em que a declaração é feita para o ITCD. Esse valor de mercado é expresso em moeda nacional, ou seja, na moeda oficial do país em que a transmissão ocorre.

“Art. 77. A base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem ou do direito transmitido por causa mortis ou por doação, expresso em moeda nacional na data da declaração.”

Gabarito: errado.

40. Conforme a Lei nº 11.651/1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A alíquota do ITCD é progressiva e corresponde a 8% (oito por cento) sobre o valor da base de cálculo que exceder a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Comentários:

“A alíquota do ITCD é progressiva e corresponde a 8% (oito por cento) sobre o valor da base de cálculo que exceder a **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).**”

O inciso IV do Artigo 78 estabelece uma das alíquotas progressivas do Imposto sobre a Transmissão "*Causa Mortis*" e Doação (ITCD). De acordo com esse inciso, a alíquota de 8% (oito por cento) é aplicada sobre o valor da base de cálculo que exceder a quantia de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Em termos simples, isso significa que, para determinar o imposto devido sobre uma transmissão por morte ou doação, a alíquota de 8% será aplicada apenas ao valor que exceder R\$ 600.000,00. Por exemplo, se a base de cálculo for de R\$ 800.000,00, a alíquota de 8% será aplicada apenas aos R\$ 200.000,00 que excedem os R\$ 600.000,00, não sobre o valor total.



“Art. 78. As alíquotas progressivas do ITCD são:

IV - de 8% (oito por cento), sobre o valor da base de cálculo que exceder a R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).”

Gabarito: errado.

LEI Nº 16.469/2009 - REGULA O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO EM GOIÁS

41. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

O Processo Administrativo Tributário não compreende o Processo Contencioso Fiscal, para o controle da legalidade do lançamento.

Comentários:

“O Processo Administrativo Tributário ~~não compreende~~ o Processo Contencioso Fiscal, para o controle da legalidade do lançamento.”

O inciso I do Art. 3º da Lei nº 16.469/2009 trata do Processo Contencioso Fiscal, que é uma das partes do Processo Administrativo Tributário. Esse processo tem como objetivo verificar a legalidade do lançamento tributário realizado pela administração fiscal.

Nesse contexto, o processo contencioso busca examinar se o lançamento foi feito de acordo com as normas legais e os princípios do direito tributário. Ou seja, se a cobrança do tributo está CORRETA em termos de base de cálculo, alíquota, prazo, entre outros aspectos legais. O foco do contencioso não é discutir o valor do tributo, mas, sim, verificar se o lançamento, como ato administrativo, obedeceu à legislação e aos procedimentos legais.

“Art. 3º O Processo Administrativo Tributário compreende:

I - o Processo Contencioso Fiscal, para o controle da legalidade do lançamento”.

Gabarito: errado.



42. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da ordem jurídica.

Comentários:

Perfeito. O Art. 2º da Lei nº 16.469/2009 estabelece que os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo Tributário têm a responsabilidade de assegurar a aplicação CORRETA da legislação tributária. Eles devem agir de forma a proteger o interesse público, garantir que a legalidade seja mantida e preservar a ordem jurídica. Isso significa que, durante o processo, esses profissionais precisam adotar uma postura imparcial e comprometida com o cumprimento das leis, evitando qualquer distorção ou falha que possa prejudicar o devido processo legal ou a justiça fiscal. A ideia é que, além de aplicar a legislação, esses servidores devem garantir que o procedimento respeite os princípios legais e o interesse coletivo, sempre em conformidade com o ordenamento jurídico.

“Art. 2º Os servidores e agentes públicos envolvidos no Processo Administrativo Tributário têm o dever de zelar pela correta aplicação da legislação, pugnando pela defesa do interesse público, da legalidade e da preservação da ordem jurídica.”

Gabarito: correto.

43. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

O Processo Administrativo Tributário compreende o Processo de Exclusão de Ofício de Optante do Simples Nacional.

Comentários:

Perfeito. O inciso V do Art. 3º da Lei nº 16.469/2009 trata do Processo de Exclusão de Ofício de Optante do Simples Nacional. Esse processo ocorre quando a administração tributária decide, de maneira automática,



excluir um contribuinte do regime do Simples Nacional, que é um sistema simplificado de tributação destinado a microempresas e empresas de pequeno porte.

“Art. 3º O Processo Administrativo Tributário compreende:

V - o Processo de Exclusão de Ofício de Optante do Simples Nacional. ”

Gabarito: correto.

44. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma, conterão somente o indispensável a sua finalidade, sem espaço em branco, entrelinhas, rasuras ou emendas, não ressalvados.

Comentários:

Perfeito. O Art. 4º da Lei nº 16.469/2009 trata da forma dos atos e termos processuais no âmbito do Processo Administrativo Tributário. Esse artigo estabelece regras sobre a redação e a apresentação dos documentos relacionados ao processo, com o objetivo de garantir clareza, precisão e formalidade aos atos administrativos. A principal razão para essas exigências é garantir que os documentos sejam válidos e seguros, evitando qualquer tipo de manipulação ou ambiguidade que possa prejudicar a transparência e a regularidade do processo administrativo tributário. Assim, a redação deve ser precisa e sem alterações que possam colocar em risco a legalidade ou a interpretação dos atos processuais.

“Art. 4º Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma, conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, entrelinhas, rasuras ou emendas, não ressalvados. ”

Gabarito: correto.



45. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Os prazos processuais são contínuos e peremptórios, excluindo-se, em sua contagem, o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

Comentários:

Perfeito. O Art. 5º da Lei nº 16.469/2009 estabelece que os prazos processuais no âmbito do Processo Administrativo Tributário são contínuos (sem interrupção, ou seja, correm mesmo nos finais de semana e feriados) e peremptórios (não podem ser prorrogados, sendo que o não cumprimento dentro do prazo resulta em perda do direito de praticar o ato ou de apresentar defesa). Além disso, a contagem do prazo exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento, o que significa que, se o prazo começa em um determinado dia, o primeiro dia não é contado, mas o último é considerado no término do prazo.

“Art. 5º Os prazos processuais são contínuos e peremptórios, excluindo-se, na sua contagem, o dia do início e incluindo-se o do vencimento.”

Gabarito: correto.

46. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

A contagem dos prazos somente se inicia e se encerra em dia de expediente normal na repartição em que se deva praticar o ato.

Comentários:

Perfeito. O § 1º do Art. 5º da Lei nº 16.469/2009 determina que a contagem dos prazos processuais só começa e termina em dias de expediente normal na repartição onde o ato deve ser praticado. Isso significa que, se o prazo for vencido ou iniciado em um dia em que a repartição (ou órgão responsável) esteja fechada, como feriados ou finais de semana, o prazo não será computado nesses dias. A contagem só começa no próximo dia útil em que a repartição estiver em funcionamento, garantindo que os prazos sejam cumpridos dentro de uma jornada de trabalho regular da administração.



“Art. 5º Os prazos processuais são contínuos e peremptórios, excluindo-se, na sua contagem, o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º A contagem dos prazos somente se inicia e se encerra em dia de expediente normal na repartição em que se deva praticar o ato.”

Gabarito: correto.

47. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Compete ao Conselho Administrativo Tributário - CAT - apreciar o Processo Contencioso Fiscal, o Processo de Restituição e o Processo de Revisão Extraordinária.

Comentários:

Perfeito. O Art. 6º da Lei nº 16.469/2009 estabelece que o Conselho Administrativo Tributário (CAT) é responsável por apreciar três tipos de processos: o Processo Contencioso Fiscal, que envolve a análise de disputas sobre a legalidade do lançamento tributário, em que o CAT decide sobre a validade da cobrança feita pela administração tributária; o Processo de Restituição, que trata dos pedidos de devolução de tributos pagos indevidamente ou a maior; e o Processo de Revisão Extraordinária, que permite a revisão de decisões já tomadas pelo próprio CAT ou por outros órgãos administrativos, em situações excepcionais em que se identifiquem erros materiais ou legais relevantes.

“Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário -CAT- apreciar:

I - o Processo Contencioso Fiscal;

II - o Processo de Restituição;

III - o Processo de Revisão Extraordinária.”

Gabarito: correto.



48. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Não podem ser objeto de apreciação os casos em que haja confissão irretratável de dívida, mesmo se constatado erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro tenha sido objeto de controvérsia ou de pronunciamento.

Comentários:

“Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão irretratável de dívida, **mesmo se constatado erro** de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro **tenha** sido objeto de controvérsia ou de pronunciamento.”

O § 2º do Art. 6º da Lei nº 16.469/2009 estabelece que o Conselho Administrativo Tributário (CAT) não pode apreciar casos em que haja uma confissão irretratável de dívida por parte do contribuinte. Ou seja, quando o contribuinte admite de forma definitiva que deve o tributo, não cabe ao CAT analisar ou questionar esse reconhecimento. No entanto, há uma exceção: se for constatado um erro de fato substancial que tenha influenciado no lançamento tributário — como um erro material que afete o cálculo ou a identificação do responsável pelo tributo (sujeição passiva) — e se esse erro não tiver sido objeto de discussão ou decisão anterior, o CAT pode revisar o caso. Isso garante que, mesmo em casos de confissão, a administração tributária possa corrigir eventuais erros materiais relevantes.

“Art. 6º Compete ao Conselho Administrativo Tributário - CAT - apreciar:

§ 2º Não podem ser objeto de apreciação, os casos em que haja confissão irretratável de dívida, salvo se constatado erro de fato substancial que implique alteração total ou parcial do lançamento, inclusive quanto à sujeição passiva, e desde que o referido erro não tenha sido objeto de controvérsia ou de pronunciamento.”

Gabarito: errado.



49. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

O procedimento fiscal tem início com o segundo ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer exigência.

Comentários:

“O procedimento fiscal tem início com o **segundo** ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer exigência.”

O inciso I do Art. 7º da Lei nº 16.469/2009 estabelece que o procedimento fiscal começa com o primeiro ato formal realizado pela administração tributária. Esse ato é uma providência escrita praticada por um servidor competente, com o objetivo de informar o sujeito passivo (contribuinte) ou seu representante (preposto) sobre qualquer exigência relacionada ao tributo. Esse ato pode ser, por exemplo, uma notificação de lançamento, um pedido de documentos ou qualquer outra ação que dê início à fiscalização ou ao processo administrativo tributário. A partir desse momento, o contribuinte é formalmente informado sobre a atuação da administração tributária, e o procedimento fiscal inicia-se, com prazos e direitos definidos para as partes envolvidas.

“Art. 7º O procedimento fiscal tem início com:

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de qualquer exigência”.

Gabarito: errado.

50. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

O pagamento do tributo, após iniciado o procedimento, exime o sujeito passivo da penalidade aplicável.

Comentários:

“O pagamento do tributo, após iniciado o procedimento, **exime** o sujeito passivo da penalidade aplicável.”

O § 2º do Art. 7º da Lei nº 16.469/2009 estabelece que o pagamento do tributo, mesmo que seja feito após o início do procedimento fiscal, não isenta o sujeito passivo (o contribuinte) de sofrer a penalidade que possa ser



aplicável. Ou seja, mesmo que o contribuinte pague o tributo devido durante o processo fiscal, ele ainda poderá ser penalizado caso tenha cometido infrações, como omissão de receita, erro no preenchimento de declarações ou outras irregularidades. O pagamento regulariza a dívida tributária, mas não elimina as sanções (como multas e juros) que possam ser aplicadas em razão de irregularidades cometidas antes da fiscalização. A penalidade será aplicada de acordo com a gravidade da infração cometida, independentemente do pagamento do tributo.

“Art. 7º O procedimento fiscal tem início com:

§ 2º O pagamento do tributo, após iniciado o procedimento, não exime o sujeito passivo da penalidade aplicável.”

Gabarito: errado.

51. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Tem característica de contenciosidade o lançamento formalizado por meio de Notificação de Lançamento.

Comentários:

“Tem característica de **contenciosidade**, o lançamento formalizado por meio de Notificação de Lançamento.”

O inciso I do Art. 10 da Lei nº 16.469/2009 trata de um tipo de lançamento tributário que é formalizado por meio de uma Notificação de Lançamento. Quando o lançamento é feito dessa maneira, ele não possui caráter contencioso, ou seja, o contribuinte não está sendo desafiado ou questionado em um processo de disputa. A Notificação de Lançamento é simplesmente um ato administrativo que informa ao contribuinte sobre o valor do tributo devido e sua obrigação de pagamento, sem que haja, até aquele momento, uma contestação ou disputa entre o fisco e o sujeito passivo.

“Art. 10. Tem característica de não contenciosidade, o lançamento formalizado por meio de:

I - Notificação de Lançamento”.

Gabarito: errado.



52. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Todo sujeito passivo tem capacidade para estar no processo, em qualquer fase, postulando em causa própria ou representado por advogado.

Comentários:

Perfeito. O Art. 11 da Lei nº 16.469/2009 garante que todo sujeito passivo (ou seja, qualquer contribuinte ou responsável tributário) tem capacidade processual para estar no Processo Administrativo Tributário, em qualquer fase do procedimento. Isso significa que o contribuinte pode participar ativamente do processo, apresentando sua defesa, recursos, ou qualquer outra manifestação, seja pessoalmente ou por meio de um advogado.

“Art. 11. Todo sujeito passivo tem capacidade para estar no processo, em qualquer fase, postulando em causa própria ou representado por advogado.”

Gabarito: correto.

53. Conforme a Lei nº 16.569/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

A Fazenda Pública Estadual é representada no processo pela Representação Fazendária.

Comentários:

Perfeito. O Art. 12 da Lei nº 16.469/2009 estabelece que a Fazenda Pública Estadual, ou seja, o órgão responsável pela administração tributária do Estado, é representada no Processo Administrativo Tributário pela Representação Fazendária.

Isso significa que, em vez de um servidor específico ou órgão isolado, a Representação Fazendária é o ente oficial que atua em nome do Estado em todos os atos processuais, como o lançamento tributário, a cobrança de tributos, e a defesa dos interesses do fisco nos processos administrativos. Essa representação é responsável por garantir que as questões tributárias sejam tratadas de acordo com a legislação estadual, defendendo o interesse público e a CORRETA aplicação das normas tributárias.



“Art. 12. A Fazenda Pública Estadual é representada no processo pela Representação Fazendária.”

Gabarito: correto.

54. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Durante a sessão de julgamento, o sujeito passivo ou seu procurador, o Representante Fazendário e o Procurador do Estado têm direito ao uso da palavra, na forma estabelecida no regimento interno do CAT.

Comentários:

Perfeito. O Art. 13 da Lei nº 16.469/2009 garante que, durante a sessão de julgamento no âmbito do Conselho Administrativo Tributário (CAT), as partes envolvidas — ou seja, o sujeito passivo (o contribuinte ou seu procurador), o Representante Fazendário (responsável pela Fazenda Pública Estadual) e o Procurador do Estado (que representa o Estado em sua esfera jurídica) — têm o direito de usar da palavra. Isso significa que essas partes podem se manifestar e apresentar suas argumentações e defesas durante a sessão, conforme o que for estabelecido no regimento interno do CAT.

“Art. 13. Durante a sessão de julgamento, o sujeito passivo ou seu procurador, o Representante Fazendário e o Procurador do Estado têm direito ao uso da palavra, na forma estabelecida no regimento interno do CAT.”

Gabarito: correto.



55. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

A distribuição de processos aos Julgadores de Primeira Instância e aos Conselheiros deve ser feita mediante sorteio e de forma equitativa, por meio de sistema informatizado aprovado por ato do Secretário da Fazenda.

Comentários:

Perfeito. O Art. 16 da Lei nº 16.469/2009 estabelece que a distribuição de processos aos Julgadores de Primeira Instância e aos Conselheiros do Conselho Administrativo Tributário (CAT) deve ser feita mediante sorteio, de maneira equitativa. O sorteio tem o objetivo de assegurar que os processos sejam distribuídos de forma aleatória e justa, sem favorecimentos ou direcionamentos indevidos.

A distribuição deve ser realizada por meio de um sistema informatizado, que deve ser aprovado por ato do Secretário da Fazenda, garantindo transparência e eficiência no processo. Esse procedimento informatizado visa evitar que o julgamento dos processos seja influenciado por qualquer tipo de intervenção manual, assegurando imparcialidade no tratamento de cada caso. Além disso, o sorteio e a distribuição equitativa garantem que todos os julgadores e conselheiros recebam uma carga de trabalho balanceada e que o processo de julgamento seja conduzido de maneira justa e sem qualquer tipo de preconceito ou manipulação.

“Art. 16. A distribuição de processos aos Julgadores de Primeira Instância e aos Conselheiros deve ser feita mediante sorteio e de forma equitativa, por meio de sistema informatizado aprovado por ato do Secretário da Fazenda.”

Gabarito: correto.



56. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

O Conselheiro, quando relator, tem vista dos processos que lhe forem distribuídos pelo prazo de 5 (cinco) dias correntes, podendo retirá-los da repartição, mediante termo de responsabilidade, devendo devolvê-los até o 5º (quinto) dia útil anterior ao julgamento.

Comentários:

Perfeito. O § 4º do Art. 16 da Lei nº 16.469/2009 estabelece que o Conselheiro, quando atuar como relator de um processo, tem prazo de 5 dias corridos para tomar conhecimento do processo que lhe foi distribuído. Esse prazo é contínuo, ou seja, conta todos os dias, incluindo finais de semana e feriados.

O Conselheiro pode retirar o processo da repartição onde está sendo analisado, mas isso só pode ser feito mediante termo de responsabilidade, ou seja, o Conselheiro deve se comprometer formalmente a devolver o processo dentro do prazo estabelecido. A devolução do processo deve ocorrer até o 5º dia útil anterior ao julgamento, garantindo que o processo tenha tempo suficiente para ser analisado antes da sessão de julgamento.

“Art. 16. A distribuição de processos aos Julgadores de Primeira Instância e aos Conselheiros deve ser feita mediante sorteio e de forma equitativa, por meio de sistema informatizado aprovado por ato do Secretário da Fazenda.

§ 4º O Conselheiro, quando relator, tem vista dos processos que lhe forem distribuídos pelo prazo de 5 (cinco) dias correntes, podendo retirá-los da repartição, mediante termo de responsabilidade, devendo devolvê-los até o 5º (quinto) dia útil anterior ao julgamento.”

Gabarito: correto.

57. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

A autoridade julgadora não pode declarar sua suspeição por motivo íntimo.

Comentários:

“A autoridade julgadora ~~não pode declarar sua suspeição~~ por motivo íntimo.”



O Art. 18 da Lei nº 16.469/2009 estabelece que a autoridade julgadora (como os conselheiros ou juízes responsáveis pela análise dos processos) pode declarar sua suspeição por motivo íntimo.

A suspeição é um mecanismo que permite ao julgador se declarar inabilitado para julgar um caso específico, caso ele considere que existe algum fator pessoal ou subjetivo que possa comprometer sua imparcialidade ou a percepção de imparcialidade no julgamento.

“Art. 18. A autoridade julgadora pode declarar a sua suspeição por motivo íntimo.”

Gabarito: errado.

58. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Nem todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio.

Comentários:

~~“Nem todos os meios legais são hábeis~~ para provar a verdade dos fatos em litígio.”

O Art. 19 da Lei nº 16.469/2009 afirma que todos os meios legais são válidos e aceitáveis para provar a verdade dos fatos em litígio no âmbito do Processo Administrativo Tributário. Isso significa que, durante o processo, as partes envolvidas (seja o contribuinte, o fisco ou qualquer outra parte) podem utilizar qualquer tipo de prova que seja permitida pela lei para demonstrar a veracidade de suas alegações ou refutar as do adversário.

Esses meios legais podem incluir documentos, testemunhos, provas periciais, declarações, demonstrações contábeis e qualquer outro tipo de evidência reconhecido como legítimo dentro do ordenamento jurídico. O artigo assegura que a verdade dos fatos será apurada de acordo com os instrumentos legais disponíveis, buscando sempre um julgamento justo, com base em provas legítimas e sem restrição quanto ao tipo de evidência que possa ser apresentada, desde que esteja de acordo com as normas e a legislação.

“Art. 19. Todos os meios legais são hábeis para provar a verdade dos fatos em litígio”.

Gabarito: errado.



59. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

Quando a norma prescrever determinada forma, a autoridade julgadora deve considerar válido o ato se, realizado de outra maneira, alcançar sua finalidade.

Comentários:

Perfeito. O Art. 21 da Lei nº 16.469/2009 estabelece que, quando a norma exigir uma determinada forma para a realização de um ato processual, a autoridade julgadora pode considerar o ato válido, mesmo que ele tenha sido realizado de maneira diferente, desde que essa forma alternativa atinja o objetivo ou a finalidade prevista pela norma.

Ou seja, o foco não está na forma em si, mas na eficácia do ato, ou seja, se o ato atingiu sua finalidade prática, independentemente de ter sido realizado conforme a prescrição formal. Por exemplo, se uma norma exigir que uma comunicação seja feita por meio de notificação formal, mas ela for realizada de outra maneira (como por *e-mail*, desde que o destinatário tenha ciência), e a pessoa tenha sido devidamente informada, a autoridade julgadora pode considerar o ato válido, pois a finalidade da norma (informar o destinatário) foi cumprida.

“Art. 21. Quando a norma prescrever determinada forma, a autoridade julgadora deve considerar válido o ato se, realizado de outra maneira, alcançar a sua finalidade.”

Gabarito: correto.

60. Conforme a Lei nº 16.469/2009, que regula o processo administrativo tributário em Goiás, avalie o item subsequente:

São definitivas, na esfera administrativa, as decisões que não possam ser objeto de defesa.

Comentários:

Perfeito. O Art. 23 da Lei nº 16.469/2009 determina que as decisões definitivas na esfera administrativa são aquelas que não podem ser objeto de defesa ou recursos dentro do próprio processo administrativo tributário.



Em outras palavras, se a decisão tomada pela autoridade administrativa não permitir mais nenhum tipo de contestação ou revisão dentro da própria administração pública, ela será considerada final e irrecorrível no âmbito administrativo.

Essas decisões são aquelas que, por sua natureza, não comportam mais discussões ou modificações no processo administrativo, seja por serem definitivas ou por não haver previsão legal para a interposição de novos recursos ou manifestações. Quando a decisão é considerada definitiva na esfera administrativa, a única possibilidade de contestação seria por meio de ação judicial, caso a parte interessada deseje levar a questão à análise do poder judiciário.

“Art. 23. São definitivas, na esfera administrativa, as decisões que não possam ser objeto de defesa.”

Gabarito: correto.

LEI COMPLEMENTAR Nº 104/2013 - INSTITUI O CÓDIGO DE DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO CONTRIBUINTE NO ESTADO DE GOIÁS.

61. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

As pessoas físicas e/ou jurídicas que integrem, na condição de sujeito ativo, relação jurídico-tributária de débito do Estado de Goiás não farão jus à aplicação deste Código.

Comentários:

“As pessoas físicas e/ou jurídicas que integrem, na condição de sujeito ativo, relação jurídico-tributária de débito do Estado de Goiás ~~não farão jus à aplicação deste Código.~~”

O § 4º do Art. 1º da Lei Complementar 104/2013 estabelece que todas as pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam sujeitos ativos em uma relação jurídico-tributária de débito com o Estado de Goiás também têm direito à aplicação do Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte.

Aqui, o sujeito ativo refere-se ao Estado de Goiás como a parte que detém o direito de exigir o cumprimento de uma obrigação tributária. Em termos simples, o Estado é quem cobra os tributos devidos pelos contribuintes, ou seja, quem tem o direito de exigir o pagamento e a regularização dos débitos tributários.



“Art. 1º Este Código estabelece normas relacionadas aos direitos, garantias e obrigações do contribuinte do Estado de Goiás.

§ 4º Todas as pessoas físicas e/ou jurídicas que integrem, na condição de sujeito ativo, relação jurídico-tributária de débito do Estado de Goiás também farão jus à aplicação deste Código.”

Gabarito: errado.

62. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

São contribuintes, para os efeitos da Lei Complementar, as pessoas físicas e/ou jurídicas que integrem relação jurídica para com o Estado de Goiás, de natureza tributária, relacionada a obrigações de natureza principal e/ou acessória, na condição de contribuinte e/ou responsável.

Comentários:

Perfeito. O § 1º do Art. 1º da Lei Complementar 104/2013 (Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás) define quem são considerados contribuintes para os efeitos dessa Lei Complementar. De acordo com o dispositivo, contribuintes são tanto as pessoas físicas quanto jurídicas que tenham uma relação jurídica com o Estado de Goiás, no âmbito tributário.

Essa relação pode envolver obrigações de natureza principal (como o pagamento de tributos, por exemplo, ICMS, IPVA etc.) e obrigações acessórias (como a entrega de declarações, manutenção de registros fiscais, cumprimento de formalidades exigidas pela legislação tributária).

“Art. 1º Este Código estabelece normas relacionadas aos direitos, garantias e obrigações do contribuinte do Estado de Goiás.

§ 1º São contribuintes, para os efeitos desta Lei Complementar, as pessoas físicas e/ou jurídicas que integrem relação jurídica para com o Estado de Goiás, de natureza tributária, relacionada a obrigações de natureza principal e/ou acessória, na condição de contribuinte e/ou responsável.”

Gabarito: correto.



63. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É objetivo do Código de contribuinte de Goiás promover o bom relacionamento entre fisco e contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria, visando fornecer ao Estado os recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Art. 2º da Lei Complementar 104/2013 (Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás) estabelece como um dos principais objetivos do Código o promover o bom relacionamento entre o fisco (representado pela administração tributária do Estado de Goiás) e o contribuinte (pessoas físicas ou jurídicas que têm obrigações tributárias perante o Estado).

Esse objetivo visa criar uma relação de cooperação e respeito mútuo entre as duas partes, ou seja, entre o Estado e o contribuinte, ao invés de um relacionamento meramente punitivo ou conflitante. O foco não é apenas a cobrança de tributos, mas, sim, a construção de um ambiente em que ambas as partes trabalhem de forma parceira, com a intenção de garantir que o Estado receba os recursos necessários para cumprir suas funções e garantir o funcionamento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança.

“Art. 2º São objetivos deste Código:

I - promover o bom relacionamento entre fisco e contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria, visando fornecer ao Estado os recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições”.

Gabarito: correto.



64. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É objetivo do Código de contribuinte de Goiás assegurar a adequada, eficaz e gratuita prestação de serviços de orientação aos contribuintes.

Comentários:

Perfeito. O inciso V do Art. 2º da Lei Complementar 104/2013 estabelece como um dos objetivos do Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás o direito dos contribuintes à prestação de serviços de orientação tributária de forma adequada, eficaz e gratuita.

Isso significa que o Estado de Goiás deve oferecer aos contribuintes assistência clara e acessível para ajudá-los a entender as obrigações tributárias e a cumprir suas responsabilidades fiscais de forma CORRETA. A ideia é que os contribuintes possam contar com o fisco para obter informações precisas e úteis, sem a necessidade de recorrer a custos adicionais para entender suas obrigações, como o pagamento de tributos ou o cumprimento de obrigações acessórias (como declarações e documentos fiscais).

“Art. 2º São objetivos deste Código:

V - assegurar a adequada, eficaz e gratuita prestação de serviços de orientação aos contribuintes”.

Gabarito: correto.

66. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O Estado de Goiás deverá esclarecer e informar, aos contribuintes, todos os tributos de sua competência que incidam sobre mercadorias, serviços, propriedade de veículos automotores, transmissão *causa mortis* e doação, entre outras materialidades.

Comentários:

Perfeito. O Art. 4º da Lei Complementar 104/2013 determina que o Estado de Goiás deve fornecer informações claras e completas aos contribuintes sobre todos os tributos estaduais que incidem sobre mercadorias, serviços,



veículos automotores, transmissão de bens por herança ou doação, entre outras situações tributáveis. A finalidade desse artigo é garantir que os contribuintes compreendam plenamente suas obrigações fiscais, sabendo exatamente que tributos são devidos em cada caso, como eles se aplicam e quais são as consequências tributárias. Essa transparência visa promover o cumprimento correto das obrigações fiscais, evitando erros e facilitando o relacionamento entre o fisco e o contribuinte, ao mesmo tempo em que assegura um ambiente de justiça fiscal e eficiência administrativa.

“Art. 4º O Estado de Goiás deverá esclarecer e informar, aos contribuintes, todos os tributos de sua competência que incidam sobre mercadorias, serviços, propriedade de veículos automotores, transmissão causa mortis e doação, dentre outras materialidades.”

Gabarito: correto.

66. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É direito do contribuinte o adequado e eficaz atendimento pelos órgãos e servidores do Estado de Goiás, visando facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 104/2013 estabelece que um dos direitos fundamentais do contribuinte é o atendimento adequado e eficaz pelos órgãos e servidores do Estado de Goiás. Esse direito busca garantir que o contribuinte tenha acesso a um serviço público de qualidade, de maneira rápida, eficiente e clara, quando precisar de informações ou quando for necessário realizar procedimentos fiscais ou administrativos. O objetivo é facilitar o exercício dos direitos do contribuinte e também o cumprimento de suas obrigações tributárias, proporcionando um ambiente onde o contribuinte se sinta apoiado e orientado adequadamente. Isso envolve, por exemplo, a disponibilização de informações claras sobre tributos, o acesso a canais de atendimento eficientes, a redução de burocracia, e a orientação proativa para que o contribuinte cumpra suas responsabilidades de forma CORRETA e sem dificuldades excessivas.



“Art. 5º São direitos do contribuinte:

I - o adequado e eficaz atendimento pelos órgãos e servidores do Estado de Goiás, visando facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações”.

Gabarito: correto.

67. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É direito do contribuinte a eliminação completa ou cancelamento de dados falsos e/ou obtidos por meios ilícitos.

Comentários:

Perfeito. O inciso V do Art. 5º da Lei Complementar 104/2013 assegura ao contribuinte o direito à eliminação completa ou cancelamento de dados falsos ou obtidos por meios ilícitos. Esse direito visa proteger a integridade e a veracidade das informações que o fisco utiliza para realizar o lançamento e a cobrança de tributos, garantindo que os dados registrados no sistema tributário sejam corretos, transparentes e legítimos.

“Art. 5º São direitos do contribuinte:

V - a eliminação completa ou cancelamento de dados falsos e/ou obtidos por meios ilícitos”.

Gabarito: correto.



68. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É direito do contribuinte ter acesso à efetiva educação tributária e à orientação sobre procedimentos administrativos.

Comentários:

Perfeito. O inciso VIII do Art. 5º da Lei Complementar 104/2013 garante ao contribuinte o direito de ter acesso à efetiva educação tributária e à orientação sobre procedimentos administrativos.

Esse direito visa proporcionar ao contribuinte os meios para entender o sistema tributário e os procedimentos fiscais de forma clara e acessível. A educação tributária refere-se à disponibilização de informações e recursos para que o contribuinte compreenda suas obrigações fiscais, como o pagamento de tributos, as declarações que deve apresentar e o impacto de suas atividades econômicas nas finanças públicas. Já a orientação sobre procedimentos administrativos envolve o apoio do fisco para que o contribuinte saiba como navegar no processo administrativo tributário, como cumprir requisitos formais, e como solucionar dúvidas sobre o cumprimento de suas obrigações fiscais.

“Art. 5º São direitos do contribuinte:

VIII - ter acesso à efetiva educação tributária e à orientação sobre procedimentos administrativos”.

Gabarito: correto.

69. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É direito do contribuinte não prestar informações em razão de solicitações verbais e em prazo inferior a 10 (dez) dias úteis contados de sua formal solicitação.

Comentários:

“É direito do contribuinte não prestar informações em razão de solicitações verbais e em prazo inferior **a 10 (dez) dias úteis** contados de sua formal solicitação.”



O inciso XII do Art. 5º da Lei Complementar 104/2013 assegura ao contribuinte o direito de não ser obrigado a prestar informações em respostas a solicitações verbais e também estabelece um prazo mínimo de 5 dias úteis para a resposta a solicitações formais de informações.

Isso significa que o contribuinte não pode ser cobrado por informações solicitadas de forma verbal (ou seja, sem um procedimento formal adequado) e tem o direito de ter um prazo de pelo menos 5 dias úteis para fornecer ou receber qualquer resposta ou documentação exigida pela autoridade fiscal ou pelo fisco. O objetivo dessa norma é evitar que o contribuinte seja pressionado por exigências informais, garantindo que todas as solicitações de informações sejam feitas de forma formal, com prazos razoáveis e sem pressões indevidas.

“Art. 5º São direitos do contribuinte:

XII - não prestar informações em razão de solicitações verbais e em prazo inferior a 5 (cinco) dias úteis contados de sua formal solicitação”.

Gabarito: errado.

70. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É direito do contribuinte ter ciência dos prazos para pagamento e das reduções de multa e/ou juros, cumprimento de obrigações acessórias e outras exigências que lhe forem eventualmente encetadas, não necessitando da especificação do procedimento a ser adotado em cada caso.

Comentários:

“É direito do contribuinte ter ciência dos prazos para pagamento e das reduções de multa e/ou juros, cumprimento de obrigações acessórias e outras exigências que lhe forem eventualmente encetadas, ~~não necessitando da especificação do procedimento a ser adotado em cada caso.~~”

O inciso XIV do Art. 5º da Lei Complementar 104/2013 garante ao contribuinte o direito de ter ciência dos prazos para pagamento de tributos, das reduções de multa e juros, do cumprimento de obrigações acessórias e de quaisquer outras exigências que possam ser feitas pelo fisco, com a devida especificação do procedimento a ser seguido em cada caso.

Isso significa que o contribuinte deve ser claramente informado sobre todos os prazos e condições que envolvem o cumprimento de suas obrigações tributárias, como os prazos para pagamento de tributos, a possibilidade de



redução de multas e juros (quando houver, por exemplo, em casos de pagamento antecipado ou regularização de débitos) e a execução de obrigações acessórias (como a entrega de declarações ou manutenção de registros fiscais). Além disso, a especificação do procedimento refere-se ao direito do contribuinte de saber exatamente o que fazer, ou qual é a forma correta de atender a essas exigências.

“Art. 5º São direitos do contribuinte:

XIV - ter ciência dos prazos para pagamento e das reduções de multa e/ou juros, cumprimento de obrigações acessórias, e outras exigências que lhe forem eventualmente encetadas, com a especificação do procedimento a ser adotado em cada caso”.

Gabarito: errado.

71. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É direito do contribuinte encaminhar, com ônus, petição contra ilegalidade ou abuso de poder ou para defesa de seus direitos.

Comentários:

“É direito do contribuinte encaminhar, ~~com ônus~~, petição contra ilegalidade ou abuso de poder ou para defesa de seus direitos.”

O inciso XX do Art. 5º da Lei Complementar 104/2013 assegura ao contribuinte o direito de encaminhar petições ao fisco ou à administração tributária, sem qualquer ônus financeiro, para contestar ilegalidades, abusos de poder ou defender seus direitos.

Isso significa que o contribuinte pode formalizar suas queixas ou reclamações contra ações do fisco que considerar ilegais ou excessivas sem ter que arcar com custos adicionais para isso, como taxas ou despesas processuais. O direito à petição permite que o contribuinte se defenda contra abusos administrativos, como imposições indevidas de tributos, cobranças erradas ou outras atitudes do fisco que violem seus direitos. Esse mecanismo visa garantir a igualdade e a justiça no processo tributário, assegurando que o contribuinte possa contestar de maneira acessível e sem ser penalizado financeiramente.



“Art. 5º São direitos do contribuinte:

XX - encaminhar, sem qualquer ônus, petição contra ilegalidade ou abuso de poder ou para defesa de seus direitos”.

Gabarito: errado.

72. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É direito do contribuinte ser compelido a exibir documento que já se encontre em poder da Administração Pública.

Comentários:

“É direito do contribuinte ~~ser compelido~~ a exibir documento que já se encontre em poder da Administração Pública.”
O inciso XXV do Art. 5º da Lei Complementar 104/2013 garante ao contribuinte o direito de não ser obrigado a apresentar documentos que já estejam em posse da Administração Pública.

Isso significa que, quando o contribuinte já forneceu ou entregou um documento anteriormente à Administração Tributária ou a outro órgão público, ele não deve ser exigido a apresentá-lo novamente, desde que o órgão já tenha esse documento em seu poder. Esse direito busca evitar a duplicação de esforços e a imposição de trâmites burocráticos desnecessários, tornando o processo tributário mais eficiente e menos oneroso para o contribuinte.

“Art. 5º São direitos do contribuinte:

XXV - não ser compelido a exibir documento que já se encontre em poder da Administração Pública”.

Gabarito: errado.



73. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É garantia do contribuinte a exclusão da responsabilidade pelo pagamento de tributo e de multa não previstos em lei.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Art. 6º da Lei Complementar 104/2013 estabelece uma garantia fundamental para o contribuinte: a exclusão da responsabilidade pelo pagamento de tributos e multas não previstos em lei.

Isso significa que o contribuinte não pode ser responsabilizado pelo pagamento de impostos, taxas ou quaisquer outras obrigações tributárias que não estejam claramente previstas na legislação tributária estadual. Além disso, ele também não pode ser multado por infrações que não estejam expressamente estabelecidas nas normas legais.

“Art. 6º São garantias do contribuinte:

I - a exclusão da responsabilidade pelo pagamento de tributo e de multa não previstos em lei”.

Gabarito: correto.

74. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É garantia do contribuinte, a presunção relativa de verdade dos lançamentos contidos em seus livros, documentos e arquivos contábeis ou fiscais.

Comentários:

Perfeito. O inciso III do Art. 6º da Lei Complementar 104/2013 assegura ao contribuinte a presunção relativa de verdade dos lançamentos contidos em seus livros, documentos e arquivos contábeis ou fiscais.

Isso significa que, quando o contribuinte mantém seus registros fiscais e contábeis de acordo com a legislação vigente e os apresenta de forma regular, esses documentos são, em princípio, considerados verdadeiros e



fidedignos pela Administração Tributária. Ou seja, o fisco deve presumir que as informações fornecidas pelo contribuinte, como declarações, livros fiscais e contábeis, são CORRETAS e autênticas, até que se prove o contrário.

“Art. 6º São garantias do contribuinte:

III - a presunção relativa de verdade dos lançamentos contidos em seus livros, documentos e arquivos contábeis ou fiscais”.

Gabarito: correto.

75. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

É garantia do contribuinte o pleno acesso ao teor das normas tributárias editadas pelo Estado de Goiás e à interpretação que as Autoridades Fiscais oficialmente lhes atribuem.

Comentários:

Perfeito. O inciso XII do Art. 6º da Lei Complementar 104/2013 garante ao contribuinte o direito ao pleno acesso ao conteúdo das normas tributárias emitidas pelo Estado de Goiás, bem como à interpretação oficial dessas normas pelas autoridades fiscais.

Isso significa que o contribuinte tem o direito de conhecer integralmente as leis, decretos, regulamentos e outros atos normativos que tratam dos tributos no Estado de Goiás, sem restrições. Além disso, o contribuinte deve ter acesso claro e público à maneira como as autoridades fiscais interpretam essas normas, ou seja, às orientações e interpretações oficiais que são dadas sobre como as leis tributárias devem ser aplicadas, como em instruções normativas, pareceres fiscais ou decisões administrativas.

“Art. 6º São garantias do contribuinte:

XII - o pleno acesso ao teor das normas tributárias editadas pelo Estado de Goiás e à interpretação que as r. Autoridades Fiscais oficialmente lhes atribua”.

Gabarito: correto.



76. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a estipulação expressa de todos os elementos indispensáveis a sua incidência, quais sejam: a descrição objetiva de seu critério material, espacial, temporal, a indicação do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte e/ou responsável, bem como dos aspectos temporal e espacial da obrigação tributária.

Comentários:

Perfeito. O § 1º do Art. 6º da Lei Complementar 104/2013 estabelece que, para que a instituição de tributos ou multas seja considerada legal, é necessário que a norma que cria ou modifica a obrigação tributária defina de forma clara e expressa todos os elementos essenciais para sua aplicação. Esses elementos incluem a descrição do fato gerador (o que está sendo tributado), a área geográfica onde o tributo será cobrado (critério espacial), o momento em que a obrigação tributária ocorre (critério temporal) e a identificação do sujeito passivo (quem é o responsável pelo pagamento do tributo ou multa). Esses requisitos são fundamentais para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade das obrigações fiscais, assegurando que o contribuinte saiba exatamente o que deve pagar, quando deve pagar e quem será responsável pelo pagamento, evitando imposições tributárias arbitrárias ou vagas.

“Art. 6º São garantias do contribuinte:

§ 1º A legalidade da instituição do tributo e/ou multa pressupõe a estipulação expressa de todos os elementos indispensáveis à sua incidência, quais sejam a descrição objetiva de seu critério material, espacial, temporal, a indicação do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte e/ou responsável, bem como dos aspectos temporal e espacial da obrigação tributária.”

Gabarito: correto.



77. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

O contribuinte será intimado dos atos processuais, e, especialmente, daqueles que lhe imponham obrigações, ônus, sanções ou restrições ao exercício de seus direitos e/ou atividade econômica, sob pena de nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Comentários:

Perfeito. O Art. 7º da Lei Complementar 104/2013 garante que o contribuinte deve ser adequadamente intimado sobre todos os atos processuais que possam afetar seus direitos ou obrigações, especialmente aqueles que resultem em ônus, sanções ou restrições a seu direito de defesa ou a sua atividade econômica. Essa intimidação deve ser feita de forma formal e adequada, para que o contribuinte tenha a oportunidade de se manifestar ou se defender de qualquer ato ou decisão que o prejudique.

“Art. 7º O contribuinte será intimado dos atos processuais, e, especialmente, daqueles que lhe imponham obrigações, ônus, sanções ou restrições ao exercício de seus direitos e/ou atividade econômica, sob pena de nulidade por cerceamento do direito de defesa.”

Gabarito: correto.

78. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013 que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

Sempre que solicitado, o advogado constituído pela parte nos autos do processo administrativo deverá ser intimado de todas as decisões, sob pena de nulidade.

Comentários:

Perfeito. O § 5º do Art. 7º da Lei Complementar 104/2013 estabelece que, quando o advogado do contribuinte for constituído nos autos de um processo administrativo tributário, ele deve ser intimado de todas as decisões relacionadas ao processo. Caso o advogado não seja intimado das decisões, isso acarretará em nulidade do ato



processual, ou seja, a decisão poderá ser anulada devido à falta de notificação do profissional que representa a parte interessada.

“Art. 7º O contribuinte será intimado dos atos processuais, e, especialmente, daqueles que lhe imponham obrigações, ônus, sanções ou restrições ao exercício de seus direitos e/ou atividade econômica, sob pena de nulidade por cerceamento do direito de defesa.

§ 5º Sempre que solicitado, o advogado constituído pela parte nos autos do processo administrativo deverá ser intimado de todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Gabarito: correto.

79. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013 que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

As multas pelo descumprimento de obrigações acessórias levarão em consideração os antecedentes fiscais do contribuinte.

Comentários:

Perfeito. O Art. 8º da Lei Complementar 104/2013 estabelece que, no caso de multas por descumprimento de obrigações acessórias, ou seja, quando o contribuinte não cumpre com as exigências fiscais, como a entrega de declarações ou a manutenção de registros, a penalidade imposta deverá considerar os antecedentes fiscais do contribuinte.

Isso significa que a história tributária do contribuinte será levada em conta ao determinar o valor da multa. Se o contribuinte tiver um bom histórico fiscal, sem infrações anteriores, é possível que a multa seja mais branda. Por outro lado, se o contribuinte tiver histórico de reincidência ou infrações anteriores, isso poderá resultar em uma multa mais severa. Esse critério visa tornar o sistema de imposição de penalidades mais justo e proporcional, levando em consideração o comportamento passado do contribuinte, estimulando a regularidade fiscal e o cumprimento das obrigações tributárias.

“Art. 8º As multas pelo descumprimento de obrigações acessórias levarão em consideração os antecedentes fiscais do contribuinte.”

Gabarito: correto.



80. Conforme a Lei Complementar nº 104/2013, que institui o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de Goiás, avalie o item subsequente:

A existência de processo administrativo relativo a crédito tributário não inscrito em dívida ativa não impedirá que o contribuinte usufrua de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, ou participe de licitações.

Comentários:

Perfeito. O Art. 12 da Lei Complementar 104/2013 estabelece que a existência de um processo administrativo tributário, mesmo que relacionado a um crédito tributário não inscrito em dívida ativa, não impede o contribuinte de usufruir de benefícios ou incentivos fiscais ou de participar de licitações públicas.

Isso significa que, enquanto o processo administrativo estiver em andamento e o crédito tributário ainda não tiver sido formalmente inscrito na dívida ativa (ou seja, ainda não for cobrado judicialmente), o contribuinte não pode ser penalizado ou privado de benefícios fiscais, isenções, descontos ou de sua participação em processos licitatórios. O objetivo é garantir que o contribuinte tenha acesso a incentivos e oportunidades enquanto busca resolver eventuais pendências fiscais, promovendo uma certa flexibilidade no trato com a regularização fiscal.

“Art. 12. A existência de processo administrativo relativo a crédito tributário não inscrito em dívida ativa não impedirá que o contribuinte usufrua de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, ou participe de licitações.”

Gabarito: correto.



DECRETO Nº 4.852/1997, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 11.651/1991 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS – RCTE/GO)

81. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - é o tributo que incide sobre a operação de circulação de mercadoria e sobre as prestações de serviço de transporte interestadual e intramunicipal e de comunicação, ainda que a operação e as prestações se iniciem no exterior.

Comentários:

“Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - é o tributo que incide sobre a operação de circulação de mercadoria e sobre as prestações de serviço de transporte interestadual e **intramunicipal** e de comunicação, ainda que a operação e as prestações se iniciem no exterior.”

O Art. 2º do Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei nº 11.651/1991 (Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE/GO), define o alcance do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). De acordo com esse artigo, o ICMS é o tributo que incide sobre a circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, mesmo que a operação ou prestação se inicie fora do território nacional.

Ou seja, o ICMS no Estado de Goiás será aplicado não apenas nas transações internas e nas que envolvem outros estados, mas também em casos em que a mercadoria ou o serviço de transporte ou comunicação tenha origem no exterior, desde que envolvam operações que se realizem no Estado de Goiás. Esse princípio visa garantir a competência tributária de Goiás sobre as mercadorias e serviços que chegam ao Estado, mesmo que tenham sido originadas em outro país.

“Art. 2º Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - é o tributo que incide sobre a operação de circulação de mercadoria e sobre as prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que a operação e as prestações se iniciem no exterior.”

Gabarito: errado.



82. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou da prestação que o constitua.

Comentários:

Perfeito. O Art. 3º da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO), que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, define o fato gerador como a situação específica prevista em lei que dá origem à obrigação tributária. Em outras palavras, o fato gerador é o evento ou circunstância que, ao ocorrer, gera a obrigação do contribuinte de pagar um tributo. Para o ICMS, por exemplo, o fato gerador pode ser a circulação de mercadorias, a prestação de serviços de transporte ou de comunicação, ou ainda a importação de produtos.

O parágrafo único desse artigo traz uma importante precisão: ele estabelece que a caracterização do fato gerador não depende da natureza jurídica da operação ou prestação que originou a obrigação tributária. Ou seja, o fato gerador será definido pela situação concreta (o que está acontecendo na realidade, como a circulação de mercadorias ou a prestação de um serviço), independentemente de como a operação ou prestação seja classificada legalmente.

“Art. 3º Fato gerador é a situação definida em lei que dá nascimento à obrigação tributária.

Parágrafo único. A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou da prestação que o constitua.”

Gabarito: correto.



83. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

O ICMS tem como fato gerador a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoa, bem, mercadoria ou valor.

Comentários:

Perfeito. O inciso II do Art. 4º da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO), que trata do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), estabelece que um dos fatos geradores do ICMS é a prestação de serviços de transporte de pessoa, bem, mercadoria ou valor entre diferentes estados (interestadual) ou diferentes municípios (intermunicipal), independentemente do meio de transporte utilizado (rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial etc.).

Em termos simples, o ICMS é devido quando ocorre o serviço de transporte de pessoas, mercadorias, bens ou até valores entre diferentes estados ou municípios, sem importar a modalidade de transporte escolhida. Isso significa que, quando uma empresa ou indivíduo realiza o transporte de mercadorias ou pessoas de um município para outro ou de um estado para outro, o serviço prestado está sujeito ao ICMS.

“Art. 4º O ICMS tem como fato gerador a:

II - prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoa, bem, mercadoria ou valor”.

Gabarito: correto.

84. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

O ICMS tem como fato gerador o fornecimento de alimentação, bebida ou outra mercadoria em bar, restaurante e estabelecimento similar.

Comentários:

Perfeito. O inciso VII do Art. 4º da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO), que trata do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação),



especifica que o fornecimento de alimentação, bebida ou outra mercadoria em bares, restaurantes e estabelecimentos similares também configura um fato gerador do ICMS.

Em termos práticos, isso significa que os serviços prestados por bares, restaurantes e outros estabelecimentos similares que forneçam alimentos e bebidas estão sujeitos ao ICMS, pois a venda de mercadorias, como alimentos e bebidas, configura uma operação tributável pelo imposto.

“Art. 4º O ICMS tem como fato gerador a:

VII - o fornecimento de alimentação, bebida ou outra mercadoria em bar, restaurante e estabelecimento similar”.

Gabarito: correto.

85. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Considera-se industrialização, qualquer processo que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para o consumo, tal qual beneficiamento, ou que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto.

Comentários:

Perfeito. O inciso II do Art. 5º da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) define o conceito de industrialização para fins de tributação do ICMS, especificando que se considera industrialização qualquer processo que envolva a modificação de um produto, seja em sua natureza, funcionamento, acabamento, apresentação ou finalidade, com o objetivo de aperfeiçoá-lo para o consumo. O inciso II detalha um tipo específico de processo industrial chamado beneficiamento.

O beneficiamento é caracterizado como qualquer ação que modifique, aperfeiçoe ou altere de alguma forma o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto. Em outras palavras, não é necessário que o produto sofra uma transformação total para ser considerado industrializado. Qualquer tipo de alteração significativa que modifique suas características originais já é suficiente para que seja classificado como beneficiamento e, consequentemente, indústria.



“Art. 5º Considera-se industrialização, qualquer processo que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoar para o consumo, tais como:

II - beneficiamento, o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto”.

Gabarito: correto.

86. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

A base de cálculo do ICMS é, na operação relativa à circulação de mercadoria, o valor da operação.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Art. 9º da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) trata da base de cálculo do ICMS nas operações de circulação de mercadorias. De acordo com esse dispositivo, a base de cálculo do ICMS, nas operações de circulação de mercadoria, é o valor da operação.

Em outras palavras, o valor da operação é o preço efetivamente pago ou a pagar pelo comprador pela mercadoria, ou seja, o valor da venda da mercadoria, que inclui não apenas o preço de venda, mas também outros custos adicionais que possam ser agregados, como frete, seguro, despesas acessórias e outros encargos que façam parte do preço final da mercadoria.

“Art. 9º A base de cálculo do imposto é

I - na operação relativa à circulação de mercadoria, o valor da operação”.

Gabarito: correto.



87. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Integra a base de cálculo do ICMS o valor correspondente a seguro, juro e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como bonificação e desconto concedidos sob condição.

Comentários:

Perfeito. O inciso II do Art. 13 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) estabelece que a base de cálculo do ICMS deve incluir, além do preço da mercadoria, outros valores adicionais que fazem parte da transação. Isso abrange seguros (como o valor pago para cobrir a mercadoria durante o transporte), juros (no caso de parcelamento ou financiamento da compra) e demais importâncias pagas ou debitadas, como despesas acessórias. Além disso, o dispositivo inclui bonificações e descontos concedidos sob condição, ou seja, descontos que só se aplicam se o comprador cumprir determinadas condições (como pagamento antecipado ou compra em maior quantidade). O objetivo é garantir que o ICMS seja calculado sobre o valor total efetivamente pago pelo comprador, considerando todos os encargos e custos envolvidos na operação.

“Art. 13. Integra a base de cálculo do imposto o valor correspondente

II - a seguro, juro e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como bonificação e desconto concedidos sob condição”.

Gabarito: correto.

88. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Não integra a base de cálculo do ICMS o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Art. 14 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) trata de uma exclusão da base de cálculo do ICMS, especificando que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não deve ser incluído na base de cálculo do



ICMS, quando a operação envolver produto destinado à industrialização ou comercialização e configurar o fato gerador de ambos os impostos (ICMS e IPI).

Em termos simples, quando um produto é vendido entre contribuintes (ou seja, empresas que estão sujeitas ao regime de tributação) e esse produto está destinado à industrialização ou comercialização, o valor do IPI que é pago sobre a mercadoria não entra na base de cálculo do ICMS. Isso ocorre porque ambos os impostos, o ICMS e o IPI, são cobrados sobre a mesma operação, mas a legislação busca evitar a duplicação de tributação sobre o mesmo valor. Ou seja, o IPI, que é um imposto federal, já incide sobre o produto no momento de sua industrialização e não deve ser repetidamente incluído na base de cálculo do ICMS na venda entre contribuintes.

“Art. 14. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do:

I - Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos”.

Gabarito: correto.

89. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Integra a base de cálculo do ICMS o montante do acréscimo financeiro pago à empresa financiadora, na intermediação de venda a prazo.

Comentários:

“**Integra** a base de cálculo do ICMS o montante do acréscimo financeiro pago à empresa financiadora, na intermediação de venda a prazo.”

O inciso II do Art. 14 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) estabelece que o acréscimo financeiro pago à empresa financiadora, no contexto de venda a prazo, não integra a base de cálculo do ICMS. Em outras palavras, quando um contribuinte vende uma mercadoria a prazo e o comprador paga juros ou encargos financeiros adicionais em razão do parcelamento ou financiamento, o valor desses juros ou encargos não será somado ao valor da mercadoria para fins de cálculo do ICMS.

Esse dispositivo visa excluir da base de cálculo do ICMS os valores relativos ao financiamento da operação, como os juros pagos pela facilitação de pagamento a prazo, que são considerados encargos financeiros e não fazem



parte do preço da mercadoria em si. O ICMS deve incidir apenas sobre o preço da mercadoria ou serviço, não sobre os encargos financeiros associados à venda a prazo.

“Art. 14. Não integra a base de cálculo do imposto o montante do:

II - acréscimo financeiro pago à empresa financiadora, na intermediação de venda a prazo.”

Gabarito: errado.

90. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Quando o frete for cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, se o valor do frete exceder o nível normal de preço em vigor, no mercado local para serviço de transporte semelhante, constante de tabela elaborada por órgão competente, o valor excedente não é tido como parte do preço da mercadoria.

Comentários:

“Quando o frete for cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, se o valor do frete exceder o nível normal de preço em vigor, no mercado local para serviço de transporte semelhante, constante de tabela elaborada por órgão competente, o valor excedente **não é tido** como parte do preço da mercadoria.”

O Art. 16 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) trata da incidência do ICMS sobre o frete cobrado em operações de venda de mercadorias, especificamente quando o frete é realizado por um estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de uma empresa com relação de interdependência com o vendedor.

“Art. 16. Quando o frete for cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, se o valor do frete exceder o nível normal de preço em vigor, no mercado local para serviço de transporte semelhante, constante de tabela elaborada por órgão competente, o valor excedente é tido como parte do preço da mercadoria. ”



Decreto nº 4.852/1997. Regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO)

Art. 16. Quando o frete for cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, se o valor do frete exceder o nível normal de preço em vigor, no mercado local para serviço de transporte semelhante, constante de tabela elaborada por órgão competente, o valor excedente é tido como parte do preço da mercadoria

Gabarito: errado.

91. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

A base de cálculo do ICMS não deve ser arbitrada pela autoridade fiscal.

Comentários:

“A base de cálculo do ICMS ~~não deve ser arbitrada~~ pela autoridade fiscal.”

O Art. 17 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) estabelece que, em situações específicas, a base de cálculo do ICMS pode ser arbitrada pela autoridade fiscal quando não for possível determinar o valor exato ou quando houver indícios de que o valor declarado pelo contribuinte não reflete a realidade da operação.

“Art. 17. A base de cálculo do imposto deve ser arbitrada pela autoridade fiscal, podendo o sujeito passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo tributário, sempre que, alternativa ou cumulativamente: (...)”

Gabarito: errado.



92. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Considera-se local de início da prestação de serviço de transporte de passageiro aquele onde se inicia trecho de viagem indicado no bilhete de passagem, inclusive, no transporte aéreo, nos casos de escala ou conexão.

Comentários:

“Considera-se local de início da prestação de serviço de transporte de passageiro aquele onde se inicia trecho de viagem indicado no bilhete de passagem, **inclusive**, no transporte aéreo, nos casos de escala ou conexão.”

O Art. 31 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) trata do local de início da prestação do serviço de transporte de passageiros para fins de aplicação do ICMS. Esse artigo estabelece que o local de início da prestação de serviço de transporte de passageiro deve ser o ponto de partida indicado no bilhete de passagem ou documento de transporte utilizado para formalizar a viagem.

“Art. 31. Considera-se local de início da prestação de serviço de transporte de passageiro aquele onde se inicia trecho de viagem indicado no bilhete de passagem, exceto, no transporte aéreo, nos casos de escala ou conexão.”

Gabarito: errado.

93. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Quando o serviço de transporte iniciado no exterior for efetuado por etapa, a que tiver origem em território goiano é considerada como início da prestação, desde que esta não configure mero transbordo.

Comentários:

Perfeito. O Art. 33 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) estabelece que, no caso de serviços de transporte iniciados no exterior e realizados em etapas, a etapa realizada em território goiano será considerada como o início da prestação do serviço para fins de cálculo do ICMS, desde que essa etapa não seja caracterizada



como um mero transbordo (quando a mercadoria é apenas transferida de um meio de transporte para outro sem continuidade da viagem). Ou seja, se o transporte continuar sua jornada dentro de Goiás, o imposto será devido ao estado, garantindo que o ICMS seja corretamente atribuído, refletindo a continuidade da operação no território goiano e evitando que o estado perca o direito à tributação devido à fragmentação do transporte internacional em várias etapas.

“Art. 33. Quando o serviço de transporte iniciado no exterior for efetuado por etapa, a que tiver origem em território goiano é considerada como início da prestação, desde que esta não configure mero transbordo.”

Decreto nº 4.852/1997. Regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO)

Art. 33. Quando o serviço de transporte iniciado no exterior for efetuado por etapa, a que tiver origem em território goiano é considerada como início da prestação, desde que esta não configure mero transbordo.

Gabarito: correto.

94. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

A substituição tributária é aplicada às operações ou prestações antecedentes, concomitantes ou subsequentes.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Art. 43 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) estabelece que a substituição tributária pode ser aplicada em operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes, ou seja, o ICMS pode ser recolhido em diferentes momentos da cadeia de comercialização de uma mercadoria ou serviço. Isso significa que, dependendo da fase da operação, o responsável pelo pagamento do imposto pode ser o fabricante, distribuidor ou revendedor, e a substituição tributária visa garantir que o imposto seja recolhido de forma eficiente, evitando a evasão fiscal. O mecanismo permite que o ICMS seja antecipadamente pago por um dos elos da cadeia, geralmente o último responsável, facilitando a fiscalização e a arrecadação do imposto.



“Art. 43. A substituição tributária é aplicada:

I - às operações ou prestações antecedentes, concomitantes ou subseqüentes”.

Gabarito: correto.

95. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

O ICMS é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por este ou por outro Estado.

Comentários:

Perfeito. O Art. 44 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) estabelece o princípio da não cumulatividade do ICMS, que é uma característica essencial desse imposto. Isso significa que o ICMS pago em uma operação pode ser compensado com o imposto devido nas operações subsequentes. Ou seja, cada contribuinte pode deduzir o valor do ICMS pago nas etapas anteriores da cadeia de comercialização ou produção, evitando que o imposto seja cobrado de forma cumulativa, ou seja, várias vezes sobre o mesmo valor.

“Art. 44. O imposto é não-cumulativo, compensado-se o que for devido em cada operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores por este ou por outro Estado”.

Gabarito: correto.



96. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Crédito é o valor representado pelo ICMS cobrado nas operações ou prestações anteriores, por este ou por outro Estado, relativo à aquisição de mercadoria ou à utilização de serviço de transporte ou de comunicação.

Comentários:

Perfeito. Art. 45 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) define o conceito de crédito de ICMS, que é o valor do ICMS pago em operações ou prestações anteriores e que pode ser utilizado pelo contribuinte para descontar o imposto devido nas etapas subsequentes da cadeia de comercialização ou prestação de serviços. O crédito de ICMS refere-se ao imposto que foi cobrado anteriormente em compras de mercadorias ou na utilização de serviços de transporte e comunicação, e esse valor pode ser compensado pelo contribuinte na apuração do ICMS devido nas vendas ou prestações futuras, dentro do princípio da não cumulatividade.

“Art. 45. Crédito é o valor representado pelo ICMS cobrado nas operações ou prestações anteriores, por este ou por outro Estado, relativo à aquisição de mercadoria ou à utilização de serviço de transporte ou de comunicação.”

Gabarito: correto.

97. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Constitui, também, crédito para efeito de compensação com o débito do ICMS, o valor da restituição do indébito tributário sob a forma de aproveitamento de crédito, quando autorizado pela legislação tributária.

Comentários:

Perfeito. O inciso I do Art. 47 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) trata de uma situação em que o contribuinte pode aproveitar créditos tributários relativos a valores pagos indevidamente (indébito tributário). Especificamente, esse crédito é gerado quando o contribuinte recebe restituição de ICMS pago a mais do que o devido e a legislação tributária permite que ele utilize esse valor como crédito para compensar com o débito do imposto em operações futuras.



“Art. 47. Constitui, também, crédito para efeito de compensação com o débito do imposto, o valor:

I - da restituição do indébito tributário sob a forma de aproveitamento de crédito, quando autorizado pela legislação tributária”.

Gabarito: correto.

98. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorrido o prazo de cinco anos, a contar da data de emissão do documento.

Comentários:

Perfeito.

O Art. 54 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) estabelece que o direito de utilizar o crédito de ICMS que o contribuinte tenha acumulado se extingue após cinco anos, a partir da data de emissão do documento fiscal que gerou o crédito. Isso significa que, se o contribuinte não utilizar esse crédito dentro do prazo de cinco anos, ele perde o direito de compensar o valor com débitos futuros de ICMS.

“Art. 54. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorrido o prazo de cinco anos, a contar da data de emissão do documento”.

Gabarito: correto.



99. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

O contribuinte que possuir mais de um estabelecimento no território do Estado pode compensar o saldo credor de um deles com o saldo devedor do outro.

Comentários:

Perfeito. O Art. 56-A da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) estabelece que, no Estado de Goiás, o contribuinte que possui mais de um estabelecimento (como filiais, unidades de produção, ou lojas) pode compensar o saldo credor de ICMS de um estabelecimento com o saldo devedor de outro estabelecimento da mesma empresa, dentro do território goiano.

“Art. 56-A. O contribuinte que possuir mais de um estabelecimento no território do Estado pode compensar o saldo credor de um deles com o saldo devedor do outro.”

Gabarito: correto.

100. Conforme o Decreto nº 4.852/1997, que regulamenta a Lei Nº 11651/1991, que instituiu o Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE/GO), avalie o item subsequente:

Havendo mais de uma operação ou prestação e sendo impossível determinar a qual delas corresponde à mercadoria ou ao serviço, o imposto a estornar deve ser calculado mediante aplicação da alíquota média entre as vigentes na data do estorno, sobre o preço mais recente da aquisição de mercadoria ou bem, ou do serviço tomado.

Comentários:

Perfeito. O Art. 59 da Lei nº 11.651/1991 (RCTE/GO) trata do cálculo do estorno de ICMS quando não for possível identificar a operação específica a que uma mercadoria ou serviço corresponde, em situações em que a empresa realiza várias operações ou prestações. Nesse caso, o contribuinte deve aplicar a alíquota média entre as alíquotas vigentes no momento do estorno, sobre o preço mais recente da aquisição de mercadoria ou do serviço tomado.



“Art. 59. Havendo mais de uma operação ou prestação e sendo impossível determinar a qual delas corresponde a mercadoria ou o serviço, o imposto a estornar deve ser calculado mediante aplicação da alíquota média entre as vigentes na data do estorno, sobre o preço mais recente da aquisição de mercadoria ou bem, ou do serviço tomado.”

Gabarito: correto.



Estratégia
Concursos



O que você achou deste e-book?

Sua opinião é muito importante para nós! Conte-nos como foi sua experiência de estudo com este e-book.

<https://forms.gle/2wX6PbeYVn6t2qnH8>

Não é assinante?

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no link!

<https://bit.ly/Estrategia-Assinaturas>

Conheça nosso sistema de questões!

Estratégia Questões nasceu maior do que todos os concorrentes, com mais questões cadastradas e mais soluções por professores. Clique no link e conheça!

<https://bit.ly/Sistemas-de-Questões>



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.